韶关市京港澳高速“4·7”较大道路交通事故调查报告

2021年4月7日22时35分许，京港澳高速公路南行1870公里+520米发生一起道路交通事故，事故造成4人死亡，5人受伤。

为全面查明事故原因，做好事故调查处理及结案工作，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，4月8日市政府成立了事故处置领导小组，市委副书记、市长陈少荣同志亲自担任组长，时任市委常委、常务副市长华旭初担任常务副组长，时任副市长李欣，政协副主席、时任市卫健局局长卢春燕任副组长，市直有关单位主要负责同志任成员，领导小组下设调查组、医疗救治组、善后工作组、网络舆情处置组共4个工作组，负责具体有关工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查询问、现场勘测、技术鉴定、查阅资料和综合分析等方式，核查事故发生经过、原因、人员伤亡及经济损失情况，认定事故性质，分清事故责任及相关责任人的处理建议，针对事故原因，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2021年4月7日22时35分许，唐某立驾驶粤SS980R小型普通客车搭载彭某英、廖某环、李某军、陈某兰、马某运、尹

某德、周某胜、杜某达共8名乘车人由北往南行驶至京港澳高速公路南行1870公里+520米（韶关辖区路段）处时，碰撞由黄某国驾驶的赣CC3329重型半挂牵引车/赣C1822挂重型厢式半挂车（车辆超载）的尾部，造成粤SS980R小型普通客车驾驶人唐某立与乘车人彭某英、廖某环当场死亡，另一乘车人李某军送医院抢救无效死亡，陈某兰、马某运、尹某德、周某胜、杜某达受伤，两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况。

事故发生接报后，我市各级领导高度重视，市委书记王瑞军、市长陈少荣立即指示要求应急、卫健等部门组织专业医疗救援力量，全力以赴抢救受伤人员，千方百计减少事故死亡人员数量，同时要切实做好事故现场处置和善后维稳工作。公安、应急等部门有关领导同志均在接报后第一时间迅速赶赴事故救援现场，指导事故应急救援处置工作。市公安局交警支队高速公路一大队值班室于2021年4月7日22时37分接到报警，立即启动应急预案，调派足够警力、通知医疗、拯救、消防、路政等部门前往事故现场处置。同时通过沿线情报信息板对过往车辆进行提示绕行，并通过高德、百度、腾讯地图发布相关信息进行提示；22时56分，市公安局交警支队高速公路一大队民警到达现场开展现场防护和勘查工作；23时30分，因现场勘察消防救援需要，分别在事故现场道路两端采取截流措施，在K5广乐高速和京珠高速分叉口将京港澳高速公路南行车辆分流至乐广高速公路行驶，并通过情报信息板发布事故路段绕行信息；8日2时30分，现场勘察结束，解除分流措施,事故现场交通全

部恢复正常两车道通行,事故没有造成道路堵塞和次生事故。

4月7日22时47分,乐昌市坪石消防站接到支队指挥中心调度称：京港澳高速G1870路段发生交通事故，坪石中队4车17人出动，大队全勤指挥部遂行出动。23时11分坪石消防救援站到达事故现场，经侦查发现现场系一辆面包车与一辆大货车发生碰撞，面包车搭乘9人全部被困。坪石消防救援站指挥员立即组织队员实施破拆救人,经过救援人员的共同努力，9名被困人员陆续救出。

4月8、9日，市政府相继4次召开相关工作会议，陈少荣市长、时任华旭初常务副市长、时任李欣副市长和政协卢春燕副主席等市领导，先后就伤员救治、事故调查、善后维稳和全市道路交通管控、安全隐患排查整治等工作进行部署。

（三）医疗救治和善后情况。

事故发生后，医务人员第一时间赶赴事故现场对现场人员进行救治。4月7日22时40分120指挥中心接到急救电话，京珠高速梅花往韶关方向三公里发生交通事故，立即派救护车到现场抢救，先后调配乐昌第二人民医院、梅花卫生院、坪石卫生院、云岩卫生院七车次到现场抢救及转运伤员。乐昌第二人民医院立即启动应急预案，全院参与抢救。卫健部门及时向有关部门汇报抢救情况并调配急救力量全面抢救。现场发现死亡3人，伤6人。转运6人到乐昌第二人民医院抢救，其中1人因伤势严重，到院后抢救无效死亡；2人因伤势严重，应急处理后转院，考虑郴州市第一人民医院离乐昌第二人民医院较近，本着就近原则，2人转郴州市第一人民医院进行抢救；另3人就地

在乐昌第二人民医院抢救。

为使在郴州市接受治疗的两名伤者得到更好的救治，我市以市政府名义函请郴州市政府协助做好转院在郴州市第一人民医院的伤员救治事宜，并派出专门工作组前往郴州第一人民医院看望伤员。4 月 8 日上午，时任副市长高冬瑞亲自指导，政协副主席、时任市卫健局局长卢春燕，时任市政府副秘书长邱杨生，率有关部门同志以及粤北医院的专家组赶赴乐昌市第二人民医院，全力协助做好伤者医疗救治，代表市委市政府看望、慰问伤员和家属，并向乐昌市政府有关领导及有关部门传达市委市政府领导的指示要求，研究布置事故善后维稳事宜。目前，5 名伤者治疗完毕已出院；4 名遇难人员遗体已火化。

因涉及赔偿金额较大，主要责任方唐某立已在事故中死亡，次要责任方黄某国第三者保险额度不够，赔偿未能达成一致。死者家属已通过司法程序提起民事诉讼。

（四）应急处置评估结论。

韶关市公安、应急等部门有关领导同志均能在接报后迅速赶赴事故救援现场，指导事故应急救援处置工作，最大限度地减少了人员伤亡和财产损失。

从该起较大道路交通事故应急救援处置情况看，事故的上报、救援信息传递沟通顺畅，能按要求及时逐级上报，政府和有关部门也响应积极，能够及时、准确上报及发布事故信息，积极引导舆论导向，社会反应较好，没有造成不良后果。在抢险救援方面政府和社会力量都能积极参与救援，各部门能够互相配合、共同参与、积极抢险。事故应急处置和善后处理工作

得当，事故危险状态迅速消除，未发生二次事故，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

该起道路交通事故造成4人死亡、5人受伤，直接经济损失约518万元。

二、事故相关情况

（一）事故车辆驾驶人情况。

1、粤SS980R小型普通客车驾驶人（死亡）：

唐某立，男,39岁，身份证号：431021****7970，持准驾车型C1的机动车驾驶证驾驶粤SS980R小型普通客车。驾驶证档案编号：4419****73，初次领证日期为2014年01月13日，驾证期限6年期，有效期止至2026年01月13日。

2、赣CC3329重型半挂牵引车/赣C1822挂重型厢式半挂车驾驶人：

黄某国，男，50岁，身份证号码：432824****0371，持准驾车型A2的机动车驾驶证驾驶赣CC3329/赣C1822挂重型半挂牵引车。驾驶证档案编号：4328****76，初次领证日期为,1993年07月30日，驾证期限10年期，有效期止至2025年07月30日。

（二）事故车辆乘员情况。

发生事故时，赣CC3329/赣C1822挂半挂车车上无乘客；粤SS980R小型普通客车搭载8名乘客，有关情况如下：

1.彭某英，女，44岁，乘坐粤SS980R小型普通客车，事故中死亡，符合机械性外力致颅脑损伤死亡。

2.廖某环，女，44岁，乘坐粤SS980R小型普通客车，事故中死亡，符合机械性外力致颅脑损伤死亡。

3.李某军，男，55岁，乘坐粤SS980R小型普通客车，事故发生后经医院抢救无效死亡，符合机械性外力致颅脑损伤死亡。

4.陈某兰，女，24岁，乘坐粤SS980R小型普通客车，事故中受伤。

5.马某运，男，30岁，乘坐粤SS980R小型普通客车，事故中受伤。

6.尹某德，男，65岁，乘坐粤SS980R小型普通客车，事故中受伤。

7.杜某达，男，23岁，乘坐粤SS980R小型普通客车，事故中受伤。

8.周某胜，男，30岁，乘坐粤SS980R小型普通客车，事故中受伤。

（三）事故车辆基本情况。

1.粤SS980R小型普通客车

粤SS980R小型普通客车车辆所有人：唐某立，登记地址：广东省东莞市寮步镇下岭贝村永和二街73号，车辆型号：五菱牌LZW6510TY，初次登记入户日期：2017年1月13日，车辆检验有效期至2023年01月。车辆核载人数：7人。该车由中国平安财产保险股份有限公司东莞市粤丰大厦支公司承保，保险单号：135220****8667（交强险）。该车近三年内共有交通违法行为10宗（广东省内），其中8宗已处理完毕。经到登记注册地车辆管理所核查，该车登记注册情况正常。

粤SS980R小型普通客车在公安交警部门车籍登记使用性质为非营运，车辆所有人唐某立未在交通运输部门取得客运经营许可，车辆未核发道路运输证。

2.赣CC3329重型半挂牵引车

赣CC3329重型半挂牵引车车辆所有人：樟树市经楼镇兴盛运输有限公司，登记地址：江西省樟树市经楼集镇，车辆型号：解放牌CA4250P66K2T1AE，初次登记入户日期：2011年10月14日，最近一次年检：2020年10月，车辆检验有效期至2021年10月。该车由中国太平洋财产保险股份有限公司江西分公司宜春中心支公司靖安支公司承保，保险单号：ANAC07****698P（交强险），ANAC07****240K（商业险）。另该车的物流安全责任保险由亚太财产保险股份有限公司湖北分公司营业部承保，保险单号：060211****5426。该车近三年内共有交通违法行为18宗（广东省内），其中15宗已处理完毕。该车已安装江西华洋信息科技有限公司(住所:江西省宜春市袁州区秀江东路968号，统一社会信用代码：91360902MA369HL319)安装的车载行驶记录仪（GPS），事故发生当天运行正常。

3.赣C1822挂重型厢式半挂车

赣C1822挂重型厢式半挂车车辆所有人：樟树市经楼镇兴盛运输有限公司，登记地址：江西省樟树市经楼集镇，车辆型号:骏强牌JQ9400XXY,初次登记入户日期:2011年10月14日，车辆检验有效期至2021年10月。该车近三年内共有交通违法行为1宗（广东省内），已处理完毕。

（四）事故相关单位及责任人。

1.樟树市经楼镇兴盛运输有限公司（赣CC3329重型半挂牵引车、赣C1822挂重型厢式半挂车车辆所有人），登记地址：江西省樟树市经楼镇，统一社会信用代码：91360982772373747 7，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：胡某保，注册资本：叁佰万元整，成立日期：2004年06月10日，营业期限：2010年06月30日至长期，经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；机电产品，汽车配件，摩托车，货车销售；信息服务；汽车租赁。

杜某：公司实际管理人，性别：男，民族：汉。

黄某鹏：公司安全员，性别：男，民族：汉。

2.广东省高速公路有限公司京珠北分公司（高速公路梅花收费站业主），地址：韶关市乳源瑶族自治县一六镇，类型：有限责任公司（国有独资），统一社会性用代码：91440232747094658A,负责人：邱某锐，成立时间：2003年3月3日。经营范围：对高速公路及其配套设施的投资、项目营运和管理，与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

林某辉：副总经理，性别：男，民族：汉。

吕某明：机电隧道管理部部长，性别：男，民族：汉。

3.郴州市苏仙区草田铺废旧物资收购中心（赣CC3329/赣C1822挂半挂车车上货物所有人），持有郴州市工商行政管理局苏仙分局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91431003MA4LEHUT4R，公司类型：个人独资企业，投资人：曹某辉，成立日期：

2014 年 08 月 15 日。经营范围：废旧物资回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

曹某辉，性别：男，民族：汉。

4.郴州市苏仙区栖凤渡镇 107 国道中炼石化顺风加油站旁边地磅站（称重设备所有人），投资人：邓某环，静态称重设备于 2002 年 5 月安装使用，没有营业执照，一直从事提供有偿称重服务。

邓某环，性别：女，民族：汉。

5.郴州交通开发建设有限责任公司（赣 CC3329/赣 C1822 挂半挂车最近一次 2020 年的年检检测单位）；统一社会信用代码：91431000187768l4XC，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：罗某涛，注册资本：壹佰万元整，成立日期：1996 年 04 月 29 日，营业期限：长期，经营范围：机动车安全技术检验，机动车综合性能检验，机动车尾气检验，机动车二级维护竣工检验，机动车其它相关检验。

高某军：公司副站长，负责分管检测线日常管理工作，性别：男，民族：汉。

曹某兵：公司安全技术检验外检员，性别：男，民族：汉。

（五）道路环境情况。

现场位于京港澳高速公路南行 1870 公里+520 米处(韶关乐昌路段）。道路呈南北走向，南往广州，北往湖南。按车辆前进方向从左往右设超车道、主车道、应急车道，行车道之间设分道虚线，行车道与应急车道之间设分道实线。道路左侧为新泽西水泥土防护栏，右侧为钢制波形防护栏。事故发生时阴天，

路面潮湿，为下坡路段，下坡率为0.37%，柏油平整直行路面，无路灯，视线良好。在京港澳高速公路南行1866公里处设有小客车最高限速100公里/小时最低限速80公里/小时，其他车最高限速80公里/小时最低限速60公里/小时的标志牌。

事发路段近3年内未发生一起造成人员伤亡的交通事故，不属于事故多发点段。

（六）事故车辆行驶轨迹路线。

1.粤SS980R小型普通客车行驶轨迹路线:

调取粤SS980R小型普通客车事故发生前行驶轨迹，反映了粤SS980R小型普通客车连续9天有在湖南郴州至广东东莞、广州、深圳等地往返行驶轨迹及驾驶人情况,特别是发生事故前三天行驶轨迹显示，唐某立昼夜长时间驾车出行没有充分休息。其中4月4日14时至4月5日09时其驾车在湖南省郴州市多地行驶后开往广东省东莞市途中，4月5日17时至4月6日00时30分驾车在东莞市开往郴州市途中，4月6日06时至20时驾车在郴州市开往广东东莞市、惠州市途中，4月6日23时至4月7日12时32分驾车由东莞市、韶关市多地行驶并开往湖南郴州市，4月7日17时开始在郴州市多地连续行驶，22时经过湖南省宜章县国道107小塘卡口后进入广东省乐昌市，22时22分从京港澳高速公路坪石收费站进入高速公路直至发生交通事故。

2.赣CC3329重型半挂牵引车行驶轨迹。

4月7日13时16分，赣CC3329重型半挂牵引车在京港澳高速公路往湖南方向行驶,16时10分到达湖南省郴州市苏仙区

栖凤渡。18 时 53 分从苏仙区出发，21 时 29 分经过湖南省宜章县,22 时 25 分从京港澳高速公路梅花收费站进入高速公路往南行驶直至发生交通事故（途中未见有服务区或可以停靠的地方）。

（七）事故发生时车辆车速情况。

1.经广东南天司法鉴定所韶关分所出具的《痕迹司法鉴定意见书》对粤 SS980R 小型普通客车的行驶速度进行检验鉴定，鉴定意见为：粤 SS980R 小型普通客车通过视频画面时（碰撞发生前，在 22:34:41 第 14 帧时至 22:34:43 第 13 帧时间段内）的平均行驶速度范围为 110.1～106.8（公里/小时）。

2.经广东南天司法鉴定所韶关分所出具的《痕迹司法鉴定意见书》对赣 CC3329 赣 C1822 挂重型半挂车的行驶速度进行检验鉴定，鉴定意见为：赣 CC3329 赣 C1822 挂重型半挂车通过视频画面时（碰撞发生前，在 22:34:31 第 2 帧时至 22:34:35 第 23 帧时间段内）的平均行驶速度范围约为 43.3～44.5（公里/小时）。

（八）车辆装载情况。

1.粤 SS980R 小型普通客车装载情况：

经核查，事发时粤 SS980R 小型普通客车实载 9 人，核载 7 人，超员 2 人。

2.赣 CC3329/赣 C1822 挂半挂车装载情况：

（1）事故发生后 4 月 8 日早上，赣 CC3329 重型半挂牵引车/赣 C1822 挂重型厢式半挂车连车载货在韶关市乳源县大桥镇的衡达电子衡器有限公司（地磅资质无法提供）进行过磅称重，

车货总重53200kg,实载重量为：37895kg。

（2）鉴于韶关市乳源县大桥镇衡达电子衡器有限公司称重设施无法提供检验有效资质，4月10日，事故调查组将赣CC3329/赣C1822挂半挂车连车带货经广东省韶关市浈江区南郊交通执法点南郊卸货场过磅称重后出具的《车辆称重磅单》，证实赣CC3329/赣C1822挂半挂车车货总重52930Kg。（检测所地址：韶关市浈江区北江中路37号-1。该过磅设施经广东省韶关市质量计量监督检测所检测，有效期为：2020年08月07日至2021年08月06日；检定证书编号：HQY22001571）。根据该车在公安机关登记注册信息显示赣CC3329重型半挂牵引车整备质量为8805kg,赣C1822挂重型厢式半挂车整备质量为6500kg,核定载质量33500kg，实际载质量37625kg,超过核定载质量4125kg。

（3）赣CC3329/赣C1822挂半挂车连车带货在2021年4月7日18时55分在郴州市苏仙区栖凤渡镇107国道中炼石化顺风加油站旁边地磅站称重时显示为49480kg。22时25分在京港澳高速公路梅花收费站进站时称重显示为48850kg(按交通部门相关规定：考虑到称重检测设施或设备在使用过程中可能出现一定误差，对于货车称重检测结果不大于认定标准105%，即超限部分未超过认定标准5%的，暂按未超限超载处理。对照要求5%上限要求，最大允许进入高速公路重量为51450kg），与调查组再次称重为52930kg有误差4080kg。

事故发生时，梅花收费站动态汽车衡仍在有效期内，据现场监控显示，赣CC3329赣C1822挂重型半挂车是匀速正常行驶通过梅花收费站动态称重设备进入高速的，无人为故意操作放

行的行为。

（九）车辆检验鉴定情况。

1.粤SS980R小型普通客车的安全技术性能鉴定意见为：制动系统未检见不符合相关技术要求项；转向系统方向盘破损移位，为本次事故形成。其余未检见不符合相关技术要求项；行驶系统车架变形，前桥变形，为本次事故形成，其它未检见不符合相关技术要求项；灯光系统左前灯组、右前灯组整体缺失，为本次事故形成。其余未检见不符合相关技术要求项；安全防护装置第一排副驾驶位安全带的织带被割断，第二排右侧座椅缺失，为事故拯救过程形成。第二排左侧座位及第三排所有座位上均未检见安全带卡扣。第三排座椅后方涉嫌加装座椅。

2.赣CC3329赣C1822挂重型半挂车的安全技术性能鉴定意见为：制动性能不合格；转向性能、行驶系统未检见不符合相关安全技术要求项；灯光性能左前位灯、右前位灯不工作，为事故之前形成。左后转向灯不工作，右后灯组破损，为本次事故造成。其余未检见不符合相关安全技术要求项；后下部防护装置不合格；尾部反光标识不合格。

（1）针对后下部防护装置不合格，经广东南天司法鉴定所韶关分所出具的《痕迹司法鉴定意见书》（粤南韶【2021】痕迹字第277号）安全技术性能鉴定，后下部横向构件防撞栏下缘距地高525mm,防撞栏任一端的最外缘与这一侧后轴车轮最外端的横向水平距离为125mm，不符合《汽车和挂车侧面及后下部防护要求》（GB11567-2017）第8.1条规定①及第8.2条规定②的

①“装有后下部防护装置的车辆：车辆在其全部宽度范围内的后下部防护装置的下边缘离地高度不大于500mm”

要求，故该车后下部防护装置的规格尺寸及安装高度均不合格。因车辆后下部防护装置已经破坏变形,不可能恢复到碰撞前状态,故不能对赣 CC3329/赣 C1822 挂重型半挂车车辆后下部防护装置的质量是否合格进行检测。经调查组在江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所核查该车登记注册时的档案资料，该车辆登记注册时经江西省宜春市三鑫车辆安全技术检测有限公司第二分公司查验和检测结果是合格的。并对驾驶员黄军国进行相关核查询问，其没有对后下部防护装置进行改造和变动，但有多次倒车时碰撞损坏后下部防护装置及修复的事实。

根据《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第 12.9.3 条规定[③]，赣 CC3329/赣 C1822 挂重型半挂车的后下部防护装置的规格尺寸及安装高度均不合格，对追尾碰撞加重粤 SS980R 小型普通客车车上的人员伤亡没有直接关联。

（十）监管部门履职情况。

1.韶关市公安局交警支队高速公路一大队当天共有警力 32 人，其中路面巡逻管控 10 人，交通事故处理 9 人，大队违法处理及日常工作业务 13 人；事故发生后共派出警力 15 人及时前往事故现场路段进行现场防护、现场勘查、交通分流和案件调查等相关工作。事发当天，各在岗民警均按照规章制度正常执勤和履职，对事故发生不承担责任。

---

②“后下部防护的宽度不可大于车辆后轴两侧车轮最外点之间的距离（不包括轮胎的变形量），并且后下部防护任一端的最外缘与这一侧车辆后轴车轮最外端的横向水平距离不大于 100mm”

③“总质量大于 3500kg 的货车、货车底盘改装的专项作业车（半挂牵引车及由于客观原因而无法安装后下部防护装置的专用货车和专项作业除外）和挂车（长货挂车除外）的后下部，应提供符合 GB11567 规定的后下部防护，以防止追碰撞时发生钻入碰撞。”

2.东莞市交通运输局2021年通过跨区联合执法、全市统一行动、错时执法、定点执法等方式，加强对长期从事道路运输非法营运的组客窝点、车辆停靠揽客地点巡查执法力度，共立案查处道路运输车辆非法营运行为508宗，其中4月1日至7日，共立案查处道路运输车辆非法营运行为8宗，分别是危运车非法营运2宗，网约车非法营运2宗，网约车平台公司提供无证车辆或无证驾驶员4宗。能按照规章制度正常履职，对事故发生不承担责任。

3.湖南省桂阳县交通运输局先后印发了交通运输专项整治工作等通知文件和行动方案，确定重点整治区域，采取联合执法、错时执法等方式开展现场执法，2021年以来，出动260人次，检查客运车辆300多台次，共立案查处非法营运案件31宗，其中4月1日至7日，共立案查处道路运输违法违规案件3宗，其中客运车辆非法营运1宗。但在路面巡查执法方面不实不细，无法提供每月工作计划和工作日志等工作记录，对非法营运行为打击力度不够，未能及时发现粤SS980R小型普通客车长期从事非法营运，对事故发生负有监管不力责任。

4.江西省樟树市交通运输局2021年1-4月累计检查货运企业92次，重点检查货运企业组织机构、管理制度是否健全、安全生产保障工作是否落实到位，人员档案和安全教育管理等落实情况，共排查出12家运输企业存在未制定学习计划等19条隐患，累计抽查从业人员资质325人次，发现资质不符或证件过期人员9人，组织货运企业召开安全生产部署会1次。虽1月29日对樟树市经楼镇兴盛运输有限公司开展检查，但未能检

查出该企业存在车辆管理、公司安全管理制度落实不到位和未按相关规定对驾驶员进行培训等隐患，对事故发生负有监管不力责任。

三、事故原因及性质

（一）直接原因。

1.车辆所有人唐某立驾驶粤SS980R小型普通客车从湖南省桂阳县接送8名乘客到广东省东莞市，驾驶过程中，主观故意涉嫌违反多项法律法规行为：长时间昼夜驾车出行未得到充分休息的情况下疲劳驾驶、驾驶超过核定载人数的小型普通客车、高速公路行驶过程中超过限定的最高速度100公里/小时行驶、与前方同车道行驶的车辆没有保持足够的安全距离、未要求乘坐人使用安全带、未取得道路运输经营许可从事郴州至东莞旅客运输，在事故发生时没有采取避让措施，唐某立驾驶处置不当是造成事故的主要原因。

2.黄某国驾驶尾部后下部防护装置及尾部反光标识不合格的牵引挂车，事故发生时以平均43.3-44.5公里/小时的车速在高速公路限定的最低速度60公里/小时的路段行驶，是造成事故发生的次要原因。经查赣CC33294月7日的行车历史轨迹，14：58分，在湖南省郴州市宜章县玉溪镇G4京港澳高速板山寨326米显示当时时速82公里/小时，15:49分在湖南省郴州市北湖区增福街道107国道吊楼下419米，当时时速85公里/小时，通过从历史轨迹发现白天行车速度较为稳定，基本保持在60公里/小时-85公里/小时之间，故车辆低速行驶与夜间行驶有关联，与车辆超载无关联。

（二）间接原因。

樟树市经楼镇兴盛运输有限公司对车辆管理不到位，未能及时发现赣CC3329/赣C1822挂重型半挂车后下部防护装置和尾部反光标识不合格。公司安全管理制度未落实到位，在日常安全管理中，未按相关规定对驾驶员进行培训。

（三）发现的其他问题。

1.广东省高速公路有限公司京珠北分公司在事故发生前未能发现梅花收费站动态汽车衡存在较大误差。造成赣CC3329/赣C1822挂半挂车在超过限定载重上限值5%的情况下，进入高速公路行驶。

2.郴州市苏仙区草田铺废旧物资收购中心未制定安全管理、安全教育培训、隐患排查治理、安全例会等制度。在货场安装的称重设备无法满足当时称重所需的情况下，介绍赣CC3329/赣C1822挂重型半挂牵引车前往不具备称重资质的地磅站（无名称，地址位于：郴州市苏仙区栖凤渡镇107国道中炼石化顺风加油站旁）进行称重。且已知该车所承载货物重量达49480kg属于超载的情况下，放行超限超载货运车辆。

3.郴州市交通开发建设有限公司于2020年10月14日对赣CC3329/赣C1822挂半挂车进行检测时，对赣C1822挂重型厢式半挂车进行外观查验时没有按照检验规程进行，对半挂车辆的尾部后下部防护装置没有使用量具进行实际数据测量，只是采取拍照形式，存在不按照《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）④和《机动车查验工作规程》(GA801-2019)⑤的

④ 6.5.7.1侧后防护装置安装应牢固、无变形，且满足以下要求：

要求进行检测的问题。

（四）事故性质。

调查认定，京港澳高速公路韶关市乐昌路段“4·7”较大道路交通事故是一起生产经营性较大道路交通事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议。

1.唐某立，粤SS980R小型普通客车驾驶人。交通安全意识淡薄；疲劳驾驶超载的机动车以超过限制速度规定行驶，且与前方同车道行驶的车辆没有保持足够的安全距离，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款⑥、第四十二条⑦、第四十三条⑧和第四十九条⑨的有关规定，其过错行为是造成本次事故的主要原因。依照《中华人民共和国道路交

---

c)货车和挂车的侧面防护装置的下缘离地高度、防护范围和前缘形式及后下部防护装置的离地高度、宽度、横截面宽度应符合GB11567.1和GB11567.2的规定；

⑤《机动车查验工作规程》5.13查验车辆外廓尺寸、轴距等尺寸参数时，应采用机动车安全技术检验机构或其他具备资质的机构按照规定测得的相关尺寸参数数值或使用量具测量相关尺寸参数，并与《公告》、机动车整车出厂合格证明等凭证、技术资料记载的数值进行比对，确认是否在允许的误差范围内；对侧面及后下部防护装置离地高度、车身反光标识和车辆尾部标志板尺寸、面积等参数有疑问时，也应使用量具测量相关尺寸。

⑥《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款“.....或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车”

⑦《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度”

⑧《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条　同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。

⑨《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条“机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货”

通安全法实施条例》第九十一条⑩和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项⑪的相关规定，认定唐某立承担事故的主要责任，其行为涉嫌构成交通肇事罪⑫，鉴于其已在事故中死亡，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第五项规定⑬，不予追究刑事责任。

2.黄某国，赣 CC3329/赣 C1822 挂重型半挂牵引车驾驶人。交通安全意识淡薄；驾驶超载及尾部后下部防护装置和反光标识不合格的机动车以低于限定最低速度行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条⑭、第四十八条第一款⑮和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款⑯的有关规定，其行为和过错对事故的发生起次要原因。

---

⑩《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条　公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

⑪《道路交通事故处理程序规定》第六十条 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

⑫《中华人民共和国刑法》第一百三十三条　【交通肇事罪;危险驾驶罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

⑬《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条　有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的。

⑭《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条　驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

⑮《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；.....”。

⑯《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款“高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时 120 公里，最低车速不得低于每小时 60 公里”

依照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条⑰和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项⑱的相关规定，认定黄某国承担事故的次要责任，建议由韶关市公安交警部门依据《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定对其进行处罚。

3.杜某，樟树市经楼镇兴盛运输有限公司实际管理人。对本单位驾驶员安全生产教育和培训不到位，对本单位挂靠车辆安全检查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由韶关市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第九十二条第二项⑲给予行政处罚。

4.黄某鹏，樟树市经楼镇兴盛运输有限公司公司安全员。组织本单位驾驶员安全生产教育培训和培训不到位，对本单位挂靠车辆安全检查不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由韶关市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第九十三条⑳的规定给予

---

⑰《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条　公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

⑱《道路交通事故处理程序规定》第六十条 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

⑲　第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之二十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

⑳ 第九十三条 生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

处理。

（二）对相关企业的处理建议。

1.樟树市经楼镇兴盛运输有限公司对车辆和驾驶员管理、公司安全管理制度、安全教育培训、隐患排查治理、安全例会等未落实到位。认定其对事故发生负有责任，建议由韶关市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）第一百零九条第二项[21]的规定对樟树市经楼镇兴盛运输有限公司给予行政处罚，并将樟树市经楼镇兴盛运输有限公司纳入安全生产领域联合惩戒管理。

2.广东省高速公路有限公司京珠北分公司在事故发生前未能发现梅花收费站动态汽车衡存在较大误差。造成赣CC3329/赣C1822挂半挂车在超过限定载重上限值5%的情况下，进入高速公路行驶。建议由广东省高速公路有限公司京珠北分公司对相关责任人员进行处理。

3.郴州市苏仙区草田铺废旧物资收购中心在货场安装的称重设备无法满足日常称重所需的情况下，介绍赣CC3329/赣C1822挂重型半挂牵引车使用不具备相应称重资质的称重设备，且已知该车车货总重达49480kg属于超载的情况下，放行超限超载货运车辆，其违反了《湖南省货物运输车辆超限超载治理

21 第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

办法》第九条第二款第（二）项[22]、第二十三条[23]的规定。建议由湖南省郴州市交通运输局依据有关法律法规规定，对郴州市苏仙区草田铺废旧物资收购中心给予行政处罚。

4.郴州市苏仙区栖凤渡镇107国道中炼石化顺风加油站旁边地磅站在没有营业执照的情况下，长期利用不具有相应资质的称重设备从事有偿的称重服务，违反了《无证无照经营查处办法》第五条[24]、《中华人民共和国计量法》第二十五条[25]和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条[26]规定。建议由湖南省郴州市市场监督管理局依据有关法律法规规定予以查处。

5.郴州市交通开发建设有限公司在对肇事半挂车进行检测时，对赣C1822挂重型厢式半挂车进行外观查验时没有按照检验规程进行，没有使用量具进行实际数据测量，只是采取拍照形式，存在不按照《机动车安全技术检验项目和方法》（GB38900-2020）[27]和《机动车查验工作规程》(GA801-2019)[28]的

---

22 第九条 煤炭、钢材、水泥、混凝土、砂石、土方等货物装载地以及物流园区、货运站(场)、港口码头的规模化经营者(以下简称货物单位)，应当按照规定配置符合标准的货运计量称重和监控设备，并与县级以上货运车辆治超信息平台联网。

货物单位不得有下列行为：

(二)超过标准装载配载货物或者放行超限超载货运车辆；

23 第二十三条 货物单位和货物运输经营者违反本办法第九条、第十条规定的，由交通运输综合执法机构责令其限期改正;逾期不改正的，处以一万元以上三万元以下罚款。

21 经营者未依法取得许可从事经营活动的,由法律、法规、国务院决定规定的部门予以查处；法律、法规、国务院决定没有规定或者规定不明确的，又省、自治县、直辖市人民政府确定的部门予以查处。

25 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款。

26 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。

27 6.5.7.1 注册登记安全检验和在用机动车安全检验时，防护装置应满足以下要求：

要求进行检测的问题。建议由湖南省郴州市市场监督管理局依据相关法律法规规定，责成该公司加强车辆检测管理，对存在的问题落实整改，同时对郴州市交通开发建设有限公司相关责任人员进行责任追究。

（三）对相关单位的处理建议。

1.湖南省桂阳县交通运输局在路面巡查执法方面不实不细，无法提供相关工作计划和工作日志等工作记录；对非法营运行为打击力度不够，未能及时发现粤SS980R小型普通客车长期从事非法营运，存在监管不到位的情况。建议湖南省郴州市政府责成桂阳县政府对桂阳县交通运输局日常监管和工作履职情况进行调查，对相关责任人员进行问责。

2.江西省樟树市交通运输局对樟树市经楼镇兴盛运输有限公司执法检查不严，未能检查出该企业存在对车辆和驾驶员管理、公司安全管理制度、安全教育培训、隐患排查治理、安全例会等未落实到位的情况，对事故发生负有监管不力责任。建议江西省樟树市人民政府分管道路交通运输的负责同志对樟树市交通运输局负责同志进行约谈，责成樟树市交通运输局向樟树市人民政府以书面形式作出深刻检查。江西省樟树市人民政府督促属地交通运输部门对辖区货运行业企业加强监管力度，整治货运企业“挂而不管”的现象。

---

c)侧面防护装置的下缘离地高度、防护范围和前缘形式及后下部防护装置的离地高度、宽度、横截面宽度应符合GB11567的规定；

28《机动车查验工作规程》5.13查验车辆外廓尺寸、轴距等尺寸参数时，应采用机动车安全技术检验机构或其他具备资质的机构按照规定测得的相关尺寸参数数值或使用量具测量相关尺寸参数，并与《公告》、机动车整车出厂合格证明等凭证、技术资料记载的数值进行比对，确认是否在允许的误差范围内；对侧面及后下部防护装置离地高度、车身反光标识和车辆尾部标志板尺寸、面积等参数有疑问时，也应使用量具测量相关尺寸。

五、事故主要教训及事故防范措施建议

（一）事故主要教训。

1.驾驶司机交通安全意识淡漠。唐某立长时间昼夜驾车出行未得到充分休息的情况下，疲劳驾驶超过核定载人数的小型普通客车上高速公路行驶过程中超过道路限定的最高速度行驶，且与前方同车道行驶的车辆没有保持足够的安全距离；黄某国驾驶车辆牵引的挂车尾部后下部防护装置及尾部反光标识不合格的车辆超载在高速公路以低于限定的最低速度行驶。

2.企业安全生产主体责任不落实。樟树市经楼镇兴盛运输有限公司对车辆和驾驶员管理、公司安全管理制度、安全教育培训、隐患排查治理、安全例会等未落实到位，对公司名下车辆“挂而不管”现象突出。

（二）事故防范措施建议。

1.进一步加强道路交通安全宣传工作。市公安、交通运输部门，要结合当地道路交通安全形势，牵头制定本地区（行业、领域）道路交通安全宣传教育计划和实施方案，将宣传任务细化到专人，紧紧依靠重点平台，抓住重点时段、重点群体，有针对性地开展交通安全宣传教育，切实把交通安全宣传覆盖到每一位交通参与者。尽可能调动宣传资源，坚持正面宣传与警示教育相结合，大力组织开展群众喜闻乐见、形式多样、寓教于乐的交通安全宣传教育活动，进一步增强宣传教育的说服力和感染力，确保安全宣传的质量和效果。

2.扎实推进系统防范化解道路交通安全风险。市公安、交通运输部门要从监管的“人、车、路、企”入手，综合运用各

种手段和方法，全面加强行业监管，加强行业监管强化源头治理、加强执法监督压实企业安全生产主体责任、加强宣传教育提高安全意识，坚决遏制较大以上道路运输生产安全事故发生。

3.督促道路运输企业落实安全生产主体责任。市交通运输部门要督促道路运输企业吸取此次事故教训，举一反三，加强对道路运输从业人员的安全教育、培训和对所属运输车辆的动态监管工作，重点加强对驾驶员的职业道德、安全诚信、责任意识方面的教育培训。

4.持续打击高速公路道路交通违法行为。建议湖南省郴州市公安、交通运输部门要深入推进交通、公安联合执法，采取机动灵活的工作方式，进一步加大对高速公路道路交通违法行为的查处力度，严厉打击车辆超限超载、非法改装、非法营运等违法行为，发现一起，查处一起，坚决遏制此类道路交通违法行为。

5.加强对机动车安全技术检验机构的监督管理。建议湖南省郴州市市场监督管理部门根据自身职能加强对机动车安全技术检验机构的监督检查力度，督促其主动落实企业主体责任，增强依法开展检验的意识，提升整体工作水平，规范检验行为，杜绝和防范在机动车安全技术检验工作中可能出现的伪造数据、出具虚假检验报告等违法行为。

6.加强对高速公路收费站动态汽车衡的检测检定和维护保养工作。高速公路经营企业要进一步规范高速公路的基础设施建设，委托具有相应资质机构做好高速公路入口称重检测设备工作的维护、检测检修等日常养护维检工作，确保称重设备准

确度符合国家规定，切实把控好超限超载计重入口关，严防违法超限超载车辆驶入高速公路。全市高速公路经营企业要深刻吸取此次事故教训，举一反三，做好高速公路入口称重设备全面排查和检测，确保设备符合标准、正常使用。

韶关市京港澳高速“4·7”较大道路交通事故调查组